



# المستشار

أينما وجدت الثقة  
تأسست عام 2006

فلسفه القانون

الأصلى

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870 

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)  
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



## بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية :

| العبارة                                                                                                                  | ✓ | ✗ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| (١) الفلسفة هي علم الكليات.                                                                                              | ✓ |   |
| (٢) تخلف الحكمة في بعض التطبيقات سيترتب عليه استبعاد عملية القياس                                                        | ✓ |   |
| (٣) نلجأ إلى القياس عندما يكون لدينا واقعه لها حكم قانوني أو شرعي محدد وواقعة أخرى تخلوا من الحكم القانوني أو الشرعي     | ✓ |   |
| (٤) في عملية القياس نقوم بإنشاء قاعدة قانونية أو حكم شرعي                                                                | ✗ |   |
| (٥) الحكمة أو المصلحة مسألة نسبية ومتغيرة                                                                                | ✓ |   |
| (٦) يكفى التشابه بين واقعيتين لنعدية حكم الواقعة الأصلية وتطبيقه على الواقعة المتشابهة                                   | ✗ |   |
| (٧) العلة معيار منضبط                                                                                                    | ✓ |   |
| (٨) يلزم وجود تطابق بين الواقعتين محل عملية القياس                                                                       | ✗ |   |
| (٩) في عملية القياس تعتمد على واقعة حقيقية وأخرى مفترضة                                                                  | ✗ |   |
| (١٠) تدرب المسلمون على القياس في عهد النبي ﷺ                                                                             | ✓ |   |
| (١١) من الممكن وجود تشابه في واقعيتين ومع ذلك يتعذر إجراء عملية القياس بينهما                                            | ✓ |   |
| (١٢) يطلق على السبب أو الباعث على وضع القاعدة القانونية العلة                                                            | ✓ |   |
| (١٣) لا يشترط في القياس ثبات الشئ المقيس عليه                                                                            | ✗ |   |
| (١٤) العلة هي مسألة نسبية ومتغيرة                                                                                        | ✗ |   |
| (١٥) تصلح الحكمة في عملية القياس دائماً لتكون سبباً منطقياً لانتقال حكم الأصل إلى الفرع                                  | ✗ |   |
| (١٦) غاية المنطق القانوني هو الانتقال من السبب إلى النتيجة                                                               | ✓ |   |
| (١٧) الاستدلال يعنى تقديم الدليل وتقييمه الزمان على وجود الشئ                                                            | ✓ |   |
| (١٨) المنطق هو علم الاستدلال                                                                                             | ✓ |   |
| (١٩) يتطلب المنطق القانوني أن يكون المعيار أو المقياس قابلاً للملاحظة المادية                                            | ✓ |   |
| (٢٠) العدالة تأبى أن تكون الجريمة واحدة بينما تختلف عقوبتها من فرد إلى آخر                                               | ✓ |   |
| (٢١) ليس المقصود بالتناسب بين العقوبة والجريمة تحقيق المساواة الحسابية بين العقوبات التي يتم النص عليها                  | ✓ |   |
| (٢٢) تشديد العقوبة ليس هدفاً في ذاته بل أداة منطقية يستعملها المشرع لتحقيق التناسب بين العقوبة والجريمة                  | ✓ |   |
| (٢٣) من المنطقي أن تشدد العقاب كلما تسببت الجريمة في ضرر أكبر أو تنطوي على خطورة إجرامية أشد                             | ✓ |   |
| (٢٤) عملية التكييف القانوني هي عملية مركبة يستعين فيها القانوني بالقياس                                                  | ✓ |   |
| (٢٥) عملية التكييف القانوني لا تكتمل في بعض الحالات على الرغم من وجود نفس العلة في القاعدة القانونية وفي الواقعة الحادثة | ✓ |   |

|   |                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | (٢٦) قد يقوم المحامي بعملية قياس كاملة وصحيحة ومع ذلك يظل التكييف القانوني للواقعة قاصرا                                                     |
| ✓ | (٢٧) في عملية القياس لا تقوم بإنشاء قاعدة قانونية او حكما شرعيا في الاصل                                                                     |
| ✓ | (٢٨) في القياس تنقل حكم الواقعة الاصلية إلى الواقعة المتشابهة                                                                                |
| ✓ | (٢٩) القياس مظهر للحكم لا مثبت لة                                                                                                            |
| ✗ | (٣٠) وجود تشابه بين الواقعتين كاف وحدة لاستعارة حكم الواقعة الاصلية وتطبيقه على الواقعة المتشابهة                                            |
| ✓ | (٣١) عملية القياس تتم بين واقعتين في الحقيقة ولا نفترض حصول الواقعتين او احدهما                                                              |
| ✓ | (٣٢) عملية القياس تبدأ من الواقع وتنتهي في الواقع                                                                                            |
| ✓ | (٣٣) يدخل القياس ضمن الأدلة العقلية                                                                                                          |
| ✗ | (٣٤) يدخل القياس ضمن الأدلة النقلية                                                                                                          |
| ✗ | (٣٥) لا يوجد فرق بين حكمه القاعدة وعلة القاعدة                                                                                               |
| ✓ | (٣٦) الحكمة هي المصلحة من القاعدة القانونية او الحكم الشرعي                                                                                  |
| ✓ | (٣٧) العلة هي السبب او الباعث على وضع القاعدة القانونية او الحكم الشرعي                                                                      |
| ✓ | (٣٨) العلة من الحكم تتفوق على الحكمة من الحكم                                                                                                |
| ✗ | (٣٩) الحكمة وصف ظاهر منضبط                                                                                                                   |
| ✗ | (٤٠) الحكمة من القاعدة تتفوق على علة القاعدة                                                                                                 |
| ✓ | (٤١) وجود العلة مظنة تحقق الحكمة                                                                                                             |
| ✓ | (٤٢) اتخاذ العلة مناطا للحكم تبررة اعتبارات المنطق والعدالة                                                                                  |
| ✓ | (٤٣) الحكم يدور مع علة                                                                                                                       |
| ✓ | (٤٤) اتخاذ العلة أساسا للقياس يضمن تطبيق الواجبات القانونية او التكالييف الشرعية واستقرار المعاملات المدينة والاحكام القضائية                |
| ✓ | (٤٥) العبرة في تطبيق القاعدة القانونية او الحكم الشرعي هو وجود العلة من القاعدة او الحكم حتى لو تخلفت الحكمة منه                             |
| ✓ | (٤٦) كان الخليفة عمر بن الخطاب شديد الوعي بوظيفة القياس وعلاقته بالعدالة                                                                     |
| ✓ | (٤٧) قد نكون امام واقعتين متشابهتين تتوافر فيهما علة الحكم ومع ذلك تاتي العدالة قبول نتيجة القياس بسبب عدم وجود الحكمة او المصلحة من القاعدة |
| ✗ | (٤٨) تتفق فلسفه القانون مع علم القانون في المنهج الذي يتبعه كلا منهما                                                                        |
| ✓ | (٤٩) علم القانون ينظر إلي القانون في حالات جزئية فقط                                                                                         |
| ✗ | (٥٠) فلسفة القانون تنظر إلي القانون في حالات جزئية فقط                                                                                       |
| ✓ | (٥١) يهتم علم القانون بدراسه قانون معين لشعب معين في وقت معين                                                                                |
| ✓ | (٥٢) يعجز علم القانون عن الكشف عن ماهيه القانون بمفهوم الكلي شامل                                                                            |
| ✓ | (٥٣) تتمثل غايه القانون في مجموعه القيم التي يسعى الي تحقيقها القانون                                                                        |



|   |                                                                                         |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ✓ | يعد تفكير الفيلسفي في مجال القانون ضرورة واجبه                                          | (٥٤) |
| ✗ | دراسة فلسفه القانون أقل اهميه من دراسته علم القانون                                     | (٥٥) |
| ✓ | دراسة فلسفه القانون تخلق روح النقد في القانون                                           | (٥٦) |
| ✓ | دراسة فلسفه القانون المزايا والعيوب للقانون السائد                                      | (٥٧) |
| ✗ | لا يوجد ارتباط بين علم النفس وفلسفته القانون                                            | (٥٨) |
| ✓ | كل نظام قانوني وضعي له نظام موازي من القواعد الخلقية                                    | (٥٩) |
| ✓ | يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية والوقائع الاجتماعية كما هي لا يعالجها       | (٦٠) |
| ✓ | تعد فلسفه القانون من الدراسات الهادفة الموجهة                                           | (٦١) |
| ✗ | علم الاجتماع من الدراسات الهادفة الموجهة                                                | (٦٢) |
| ✓ | فلسفه القانون لها نظام خاص لا يشاركها فيه علم القانون                                   | (٦٣) |
| ✗ | يتميز إطار علم القانون بأنه كلي عام                                                     | (٦٤) |
| ✗ | ينتج عن علم القانون طابع شكلي أساسي                                                     | (٦٥) |
| ✓ | كلما زادت الغايه أو لم يتضح الرويه من الغايه سيطرت العواطف                              | (٦٦) |
| ✗ | يتفق مفهوم مصلحه الفرد والجماعه في كلا من المذهب الفردي والمذهب الجماعي                 | (٦٧) |
| ✓ | كل من المذهب الفردي والمذهب الجماعي يتفقوا في تحقيق المصلحه                             | (٦٨) |
| ✓ | أثبتت التجارب عن عجز المذهب الفردي عن تحقيق الحريه الحقيقيه للمواطنين                   | (٦٩) |
| ✓ | ترتب علي المذهب الفردي قيام الرأسماليه                                                  | (٧٠) |
| ✓ | الفلسفه التي تبناه المذهب الفردي تتضمن تدخل الأسس الديمقراطييه                          | (٧١) |
| ✓ | تختلف غايات القانون من مجتمع الي آخر                                                    | (٧٢) |
| ✓ | تختلف غايات القانون من زمن الي زمن في نفس المجتمع                                       | (٧٣) |
| ✓ | تعتبر العدالة والأمن القانون والخير العام قيم موجوده في جميع الأسس القانونيه            | (٧٤) |
| ✗ | يوجد تناقض بين قيم العدالة والأمن والخير العام                                          | (٧٥) |
| ✗ | أن القيم الثلاثه عداله . امن . خير عام . علي درجه واحده من الاهميه                      | (٧٦) |
| ✓ | من خلال العدالة يعرف الفرد حقوقه وما عليه من واجبات                                     | (٧٧) |
| ✓ | بدون عداله ينقلب المجتمع الي فوضى                                                       | (٧٨) |
| ✓ | اهتم الحكماء والفلاسفة بالعداله منذ القدم                                               | (٧٩) |
| ✓ | القاعده القانونيه الغير عداله تعد من قبيل الأعمال الغير مشروع                           | (٨٠) |
| ✗ | اتفق الفلاسفه والحكماء علي تحديد مفهوم العدالة                                          | (٨١) |
| ✗ | بسبب ارتباط العدالة بالأخلاق نتيجه ذلك كان من السهل علي الفلاسفه وضع تعريف واحد للعداله | (٨٢) |
| ✗ | الأمن القانوني يؤدي إلي مثاليه توقع النتائج المختلفه                                    | (٨٣) |

|   |                                                                                                                                                      |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ | من وسائل تحقيق الأمن القانوني توسيع نطاق القواعد الامره                                                                                              | (٨٤)  |
| ✓ | اعلاء قيمه الأمن القانوني يقتضي حصر سلطه التقديرية للقاضي في اضيق الحدود                                                                             | (٨٥)  |
| ✗ | الصياغه التشريعيه الجديده تكون غامضه                                                                                                                 | (٨٦)  |
| ✓ | تعد من محتويات روح العداله المساواه                                                                                                                  | (٨٧)  |
| ✓ | لم يتم احترام المساواه الا بوجود العداله مطلقا                                                                                                       | (٨٨)  |
| ✓ | يوجد اختلاف بين انواع العداله                                                                                                                        | (٨٩)  |
| ✗ | عرف المنطق بأنه علي الاستنباط                                                                                                                        | (٩٠)  |
| ✓ | الاستدلال أوسع نطاق من الاستنباط في مجال المنطق القانوني                                                                                             | (٩١)  |
| ✓ | معني الاستدلال هو أن تقدم الدليل المقام علي وجود الشي                                                                                                | (٩٢)  |
| ✓ | مفهوم الشرعيه الجنائيه هو ان لا جريمه ولا عقوبه الابنص تشريعي                                                                                        | (٩٣)  |
| ✓ | يكون من العداله أحيانا أن يحدث التمييز في العقاب عن نفس الجريمه وذلك بهدف تحقيق التناسب بين العقوبه والجريمه                                         | (٩٤)  |
| ✗ | المقصود بالتناسب بين العقوبه والجريمه تحقيق المساواه الحسابيه بين العقوبات ينص عليها في خصوص نفس الجريمه                                             | (٩٥)  |
| ✓ | فلسفه القانون هي الدراسة التي تتناول الأسس الأولى الكامنة فيما وراء الظاهرة القانونية وتهدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فيه الغايات النهائية للإنسان. | (٩٦)  |
| ✓ | تتبع فلسفه القانون المنهج الكلي الشامل في البحث والإستقراء.                                                                                          | (٩٧)  |
| ✓ | علم القانون ينظر إلى القانون كحالات جزئية خاصه أما فلسفه القانون تنظر كلية ككل واحد شامل.                                                            | (٩٨)  |
| ✗ | فلسفه القانون تقتصر على بحث قانون وطني معين                                                                                                          | (٩٩)  |
| ✗ | القانون مجرد ظاهرة وطنية.                                                                                                                            | (١٠٠) |
| ✓ | فلسفه القانون لا تقتصر على بحث قانون وطني معين بل تهتم في ما هو مشترك بين الأنظمة القانونية المختلفه.                                                | (١٠١) |
| ✓ | القانون ليس مجرد ظاهرة وطنية بل هو ظاهرة إنسانية.                                                                                                    | (١٠٢) |
| ✓ | يقصد بأساس القانون ماهيته وجوهره وما يتكون منه.                                                                                                      | (١٠٣) |
| ✓ | المنهج القانوني هو دراسة الترابط بين الأنظمة القانونية المختلفه.                                                                                     | (١٠٤) |
| ✓ | يقصد بالمنهج القانوني بوجه عام تحديد الهيكل العام للبناء القانوني.                                                                                   | (١٠٥) |
| ✓ | يقصد بالمنهج القانوني بوجه خاص دراسة نظريتي التفسير ودور القاضي.                                                                                     | (١٠٦) |
| ✓ | يعد القانون ضرورة اجتماعية.                                                                                                                          | (١٠٧) |
| ✓ | القانون يكفل النظام والأمن والإستقرار في المجتمع.                                                                                                    | (١٠٨) |
| ✗ | التفكير الفلسفي في مجال القانون يعد لون من ألوان الترف أو الرياضة الذهنية.                                                                           | (١٠٩) |
| ✓ | التفكير الفلسفي في مجال القانون ضرورة وواجب.                                                                                                         | (١١٠) |

|   |                                                                                                                          |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ❌ | التفكير الفلسفي يهتم بدراسة القانون كمجموعة من النصوص الزائلة.                                                           | (١١١) |
| ✅ | التفكير الفلسفي يهتم بدراسة القانون كظاهرة مرتبطة بالفكر الإنساني وبالحضارة الإنسانية ككل ومتطورة بتطورها.               | (١١٢) |
| ✅ | فلسفة القانون تهدف إلى تحديد الغاية المثلى للقانون.                                                                      | (١١٣) |
| ✅ | تؤدي دراسة فلسفة القانون إلى الإرتقاء بمستوى التفكير القانوني.                                                           | (١١٤) |
| ✅ | فلسفة القانون تعتمد على التفكير العقلي التحليلي للأسس الأولية للقانون ومشكلاته المختلفة.                                 | (١١٥) |
| ✅ | فلسفة القانون تخلق روح النقد المنظم تجاه النظم والقواعد.                                                                 | (١١٦) |
| ❌ | لا يعد التأمل الفلسفي للقانون مطلباً ضرورياً لتنظيم المعارف القانونية.                                                   | (١١٧) |
| ✅ | تهتم دراسة فلسفة القانون بتحديد الأيدلوجية القانونية للمجتمع.                                                            | (١١٨) |
| ✅ | فلسفة القانون تحدد الإطار الفكري والمبادئ التي يركز عليها النظام القانوني.                                               | (١١٩) |
| ✅ | تحديد المبادئ العامة للنظام القانوني هي من صميم عمل فلاسفة القانون.                                                      | (١٢٠) |
| ✅ | تساعد دراسة فلسفة القانون على فهم القانون الوضعي.                                                                        | (١٢١) |
| ✅ | تساعد دراسة فلسفة القانون على تحديد المضمون السليم لبعض الإصطلاحات اللغوية والكلمات الدلالة في الحقل القانوني.           | (١٢٢) |
| ✅ | تساعد دراسة فلسفة القانون على حسن فهم المذهب الكوفي في القانون والدولة.                                                  | (١٢٣) |
| ✅ | أي نظام قانوني يقوم على مجموعة من القيم والأسس تمثل الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام والأهداف التي يريد تحقيقها.  | (١٢٤) |
| ❌ | لا تعد دراسة فلسفة القانون أداة لتطوير القانون والنظم القانونية.                                                         | (١٢٥) |
| ✅ | تعد دراسة فلسفة القانون أداة لتطوير القانون والنظم القانونية.                                                            | (١٢٦) |
| ✅ | فلسفة القانون تعد أداة مهمة لفهم مدى انعكاس فلسفة معينة على القيم القانونية والنظم القانونية.                            | (١٢٧) |
| ✅ | حق الملكية حق مطلق مقدس لا يجوز للدولة المساس به.                                                                        | (١٢٨) |
| ✅ | تعد فلسفة لوك من الأصول الأساسية للنظرية الرأسمالية.                                                                     | (١٢٩) |
| ✅ | مع ظهور الاشتراكية اتخذ حق الملكية طابعاً آخر وانعكس ذلك على المعالجة القانونية له فأصبح من الحقوق المقيدة وليس المطلقة. | (١٣٠) |
| ✅ | أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية مع ظهور الاشتراكية.                                                                         | (١٣١) |
| ✅ | فلسفة القانون تقوم على البحث التأملي للقانون في إطار دراسة نقدية.                                                        | (١٣٢) |
| ✅ | فلسفة القانون تعتبر أحد العوامل الفعالة لتقدم القانون وتطوره.                                                            | (١٣٣) |
| ✅ | فلسفة القانون تواجه القانون في أسسه العامة وفكرته المجردة.                                                               | (١٣٤) |
| ✅ | فلسفة القانون في حاجة إلى بحث عقلي تأملي.                                                                                | (١٣٥) |
| ❌ | لا يعد علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية.                                                                          | (١٣٦) |
| ✅ | علم النفس هو العلم الذي يبحث في واقع النفس الإنسانية وحالاتها وقوانينها.                                                 | (١٣٧) |



|   |                                                                                                                             |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ | يعد علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية.                                                                                | (١٣٨) |
| ✓ | تعد فلسفة القانون فرعاً من فروع الفلسفة العملية أو فلسفة الأخلاق بالمعنى العام.                                             | (١٣٩) |
| ✓ | الفلسفة العلمية تعنى بدراسة الأسس والقواعد التي تنظم تصرفات الإنسان وسلوكه.                                                 | (١٤٠) |
| ✓ | كل نظام وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية.                                                                              | (١٤١) |
| ✗ | يعد علمي فلسفة القانون والإجتماع علمين مرتبطين ببعضهما.                                                                     | (١٤٢) |
| ✓ | علم الإجتماع يبحث في الظواهر الاجتماعية ويقف عند حد الوصف والتقرير.                                                         | (١٤٣) |
| ✓ | فلسفة القانون تدرس القانون كعلم من العلوم الهادفة الموجهة.                                                                  | (١٤٤) |
| ✓ | يعد علمي فلسفة القانون والإجتماع علمين مستقلين عن بعضهما.                                                                   | (١٤٥) |
| ✓ | فلسفة القانون تهدف إلى مثل أعلى للقانون.                                                                                    | (١٤٦) |
| ✓ | فلسفة القانون تبدأ حيث يقف علم القانون الوضعي.                                                                              | (١٤٧) |
| ✓ | فلسفة القانون تقوم بعملية العرض الشامل والتوحيد المنطقي لكل المسلمات الخاصة للفقه.                                          | (١٤٨) |
| ✗ | لا يختلف إطار (فلسفة القانون) عن علم القانون.                                                                               | (١٤٩) |
| ✓ | إطار علم فلسفة القانون كلي عام مجرد بينما إطار علم القانون جزئي خاص.                                                        | (١٥٠) |
| ✗ | علم القانون يدرس القانون في عمومته.                                                                                         | (١٥١) |
| ✓ | يختلف إطار فلسفة القانون عن علم القانون.                                                                                    | (١٥٢) |
| ✓ | علم القانون يدرس القانون في خصوصه.                                                                                          | (١٥٣) |
| ✓ | فلسفة القانون تعالج القانون من الوجهة العالقية.                                                                             | (١٥٤) |
| ✗ | القانون ليس ظاهرة إنسانية بل ظاهرة وطنية.                                                                                   | (١٥٥) |
| ✓ | فلسفة القانون لا تقتصر على دراسة خصائص ومفهوم ومميزات قانون وطني معين بل تمتد إلى ما هو مشترك بين النظم القانونية المختلفة. | (١٥٦) |
| ✓ | القانون ليس ظاهرة وطنية بل ظاهرة إنسانية.                                                                                   | (١٥٧) |
| ✗ | علم القانون هو علم "ما يجب أن يكون".                                                                                        | (١٥٨) |
| ✗ | فلسفة القانون هي علم "ما هو كائن".                                                                                          | (١٥٩) |
| ✓ | تختلف غاية فلسفة القانون عن غاية علم القانون.                                                                               | (١٦٠) |
| ✓ | علم القانون هو علم "ما هو كائن".                                                                                            | (١٦١) |
| ✓ | فلسفة القانون هي علم "ما يجب أن يكون".                                                                                      | (١٦٢) |
| ✓ | فلسفة القانون هدفها هو البحث عن العلل الأولية للقانون والعوامل المؤثرة فيه وأبعاده الاجتماعية والسياسية والإقتصادية.        | (١٦٣) |
| ✓ | علم القانون موضوعه جزئي محدد بالمكان والزمان.                                                                               | (١٦٤) |
| ✓ | هدف علم القانون يحكمه المنهج التفسيري التجريبي للنظام القانوني القائم.                                                      | (١٦٥) |

|   |                                                                                                                                       |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✗ | يغلب على فلسفة القانون الطابع الموضوعي.                                                                                               | (١٦٦) |
| ✗ | علم القانون يغلب عليه الطابع الشخصي الذاتي.                                                                                           | (١٦٧) |
| ✓ | يغلب على فلسفة القانون الطابع الشخصي الذاتي.                                                                                          | (١٦٨) |
| ✓ | علم القانون يغلب عليه الطابع الموضوعي.                                                                                                | (١٦٩) |
| ✓ | فلسفة القانون في حقيقتها وجوهرها عبارة عن مذاهب شخصية.                                                                                | (١٧٠) |
| ✓ | علم القانون يقتصر على مجرد الوصف المادي للقانون.                                                                                      | (١٧١) |
| ✓ | رجل القانون لا غنى له عن فلسفة القانون.                                                                                               | (١٧٢) |
| ✓ | القوانين الاشتراكية تعد تطبيقاً للفلسفة المادية التاريخية والجدلية.                                                                   | (١٧٣) |
| ✓ | تطبيق المذاهب السياسية من الناحية الواقعية يقتضي ربطها بالفكر الفلسفي القانوني لترتيب الآثار القانونية عليها.                         | (١٧٤) |
| ✓ | المنهج الوضعي في الدراسة القانونية هو الأوسع انتشاراً.                                                                                | (١٧٥) |
| ✗ | القانون ينبني كما هو الحال في العلوم التفسيرية على مبدأ السببية.                                                                      | (١٧٦) |
| ✓ | يعد المذهب الفردي أهم المذاهب الفلسفية.                                                                                               | (١٧٧) |
| ✓ | تقوم فلسفة المذهب الفردي على تقديس الفرد في مواجهة الجماعة.                                                                           | (١٧٨) |
| ✓ | يعتبر المذهب الفردي هو محور الفلسفة الفردية.                                                                                          | (١٧٩) |
| ✓ | الإنسان الفرد هو محور الوجود ومن ثم فهو غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة لتحقيق أهداف المجتمع.                                            | (١٨٠) |
| ✓ | الإنسان طبقاً للمذهب الفردي سابق في وجوده على المجتمع وهو الذي أوجد المجتمع لمصلحته.                                                  | (١٨١) |
| ✓ | تقتصر وظيفة الدولة طبقاً للمذهب الفردي على حفظ الأمن في الداخل والخارج.                                                               | (١٨٢) |
| ✓ | اعتمد المذهب الفردي على مذهب القانون الطبيعي الذي وجد عند الإغريق والرومان.                                                           | (١٨٣) |
| ✓ | العلاقة بين الفرد والمجتمع تقوم على أساس تعاقدية طبقاً للمذهب الفردي.                                                                 | (١٨٤) |
| ✓ | كان للمذهب الفردي أثراً كبيراً في المجال الحيوي تمثل في محاربة طغيان الدولة واستبدادها.                                               | (١٨٥) |
| ✓ | كان للمذهب الفردي أثره البارز في المجال الاقتصادي حيث ساعد على حرية المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية.                                 | (١٨٦) |
| ✓ | في ظل المذهب الفردي يبحث كل فرد عن أفضل وسيلة لاستثمار أمواله.                                                                        | (١٨٧) |
| ✗ | لا يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة مذهب الاقتصاد الحر.                                                                                   | (١٨٨) |
| ✓ | تحمس الفرديون في نطاق الاقتصاد لنظام المنافسة الحرة واعتبروه المحرك الأول والأقوى للإقتصاد البشري كله.                                | (١٨٩) |
| ✓ | يؤدي المذهب الفردي إلى سيادة مذهب الإقتصاد الحر وما يترتب عليه من نتائج وإطلاق حرية التجارة وتداول الثروات طبقاً لقانون العرض والطلب. | (١٩٠) |
| ✓ | كان للمذهب الفردي تأثيراً هاماً في المجال القانوني.                                                                                   | (١٩١) |
| ✓ | تبني المذهب الفردي فكرة "حرية التعاقد".                                                                                               | (١٩٢) |
| ✓ | ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بأن العقد أي توافق الإرادتين هو الأساس الذي تقوم عليه سائر العلاقات القانونية.                      | (١٩٣) |



|   |                                                                                                                                                 |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓ | ذهب أنصار المذهب الفردي إلى القول بأن خير القوانين وأكثرها عدالة هو القانون الذي تلقاه الناس بالقبول.                                           | (١٩٤) |
| ✓ | المثل الأعلى لأنصار المذهب الفردي هو "عدالة التبادل".                                                                                           | (١٩٥) |
| ✓ | عدالة التبادل هي العدالة التي تزن الأرباح والخسائر في عمليات التبادل.                                                                           | (١٩٦) |
| ✓ | عدالة التبادل هي عدالة عددية لا تقييم وزنا لصفات الأفراد واختلاف شخصياتهم وكفاءاتهم.                                                            | (١٩٧) |
| ✓ | قصر المذهب الفردي وظيفة الدولة على حفظ الأمن والنظام داخل الدولة وخارجها وحرم عليها التدخل في النظام الإقتصادي والاجتماعي.                      | (١٩٨) |
| ✓ | فشل المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية.                                                                                         | (١٩٩) |
| ✗ | نجح المذهب الفردي في تحقيق التوازن بين السلطات والحرية.                                                                                         | (٢٠٠) |
| ✓ | ترتب على مبدأ المساواة القانونية بين الأفراد دون المساواة الحقيقية إلى قيام الرأسمالية الكبيرة وسيطرتها على مقاليد الحكم في الدولة.             | (٢٠١) |
| ✓ | الحرية الإقتصادية أدت إلى نشوء كثير من المؤسسات ذات القوة الإقتصادية الكبيرة التي استطاعت بتضامنها الحد من المنافسة الحرة والجنوح إلى الاحتكار. | (٢٠٢) |
| ✓ | اكتفى المذهب الفردي بإعطاء الحرية للأفراد وحرم تكوين الجمعيات التي تمثل مصالح بعض الهيئات.                                                      | (٢٠٣) |
| ✗ | نجح المذهب الفردي في ضمان الأعمال الفعلي لحقوق الأفراد.                                                                                         | (٢٠٤) |
| ✓ | عجز المذهب الفردي عن حماية حقوق الأفراد.                                                                                                        | (٢٠٥) |
| ✓ | عجز المذهب الفردي عن ضمان الأعمال الفعلي لحقوق الأفراد.                                                                                         | (٢٠٦) |
| ✓ | أدى أعمال المذهب الفردي إلى تهميش دور القانون في المجتمع.                                                                                       | (٢٠٧) |
| ✗ | كلما انتشر المذهب الفردي زادت دائرة القواعد الأمرة وحلت القواعد المكملة.                                                                        | (٢٠٨) |
| ✓ | أدى المذهب الفردي تضيق نطاق المسؤولية المدنية.                                                                                                  | (٢٠٩) |

## اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس

|                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| السؤال                                                                                                                                                                                | م  |
| إن لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة :<br>A العربية B الفرنسية C اليونانية                                                                                                                     | -١ |
| يمكن تشديد العقوبة في نفس الجريمة في حالات .....<br>A إذا كانت تنطوي على خطورة إجرامية أشد B كلما تسببت في ضرر كبير الاعتداء على المال العام<br>C كلاهما معا                          | -٢ |
| قد شاع استخدام لفظ فلسفة منذ القرن :<br>A الثالث قبل الميلاد B السادس قبل الميلاد C الرابع قبل الميلاد D السابع قبل الميلاد                                                           | -٣ |
| هي علم الكليات ؟<br>A المعرفة B اللغة C الفلسفة D المنطق                                                                                                                              | -٤ |
| الدراسة التي تتناول الأسس الأولية الكامنة فيما وراء الظاهرة القانونية وتهدف إلى الوصول إلى قانون تتحقق فيه الغايات النهائية للإنسان :<br>A فلسفة القانون B المعرفة C العدالة D المنطق | -٥ |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦-  | يقصد به دراسة الترابط بين الأنظمة القانونية المختلفة وبوجه عام تحديد الهيكل العام للبناء القانوني وبوجه خاص دراسة نظريتي التفسير ودور القاضي.<br>A المنهج القانوني B المنهج الإستقرائي C المنهج الإستنباطي D المنهج التفسيري |
| ٧-  | يبحث في الظواهر الإجتماعية ويقف عند حد الوصف والتقرير:<br>A علم النفس B علم الاجتماع C المنطق D المعرفة                                                                                                                      |
| ٨-  | يعد إطار فلسفة القانون:<br>A كلي فقط B عام فقط C مجرد فقط D كلي عام مجرد                                                                                                                                                     |
| ٩-  | يعد إطار علم القانون:<br>A عام B جزئي عام C جزئي خاص D جزئي                                                                                                                                                                  |
| ١٠- | يعد القانون ظاهرة:<br>A وطنية B إنسانية C وطنية وإنسانية معاً D لا شيء مما سبق                                                                                                                                               |
| ١١- | علم القانون هو علم:<br>A ما هو كائن B ما يجب أن يكون C ما لا يجب أن يكون D منهجي                                                                                                                                             |
| ١٢- | فلسفة القانون هي علم:<br>A ما هو كائن B ما يجب أن يكون C منهجي D ما لا يجب أن يكون                                                                                                                                           |
| ١٣- | موضوعها يتمثل في البحث عن الأسس البعيدة للقانون وتفسيراته المختلفة:<br>A علم القانون B فلسفة القانون C علم السياسة D علم النفس                                                                                               |
| ١٤- | موضوعه جزئي محدد بالزمان والمكان:<br>A فلسفة القانون B علم القانون C علم الاجتماع D المنطق                                                                                                                                   |
| ١٥- | يغلب على فلسفة القانون الطابع:<br>A الموضوعي B الشخصي الذاتي C الأخلاقي D السياسي                                                                                                                                            |
| ١٦- | علم القانون يغلب عليه الطابع:<br>A السياسي B الموضوعي C الأخلاقي D السياسي                                                                                                                                                   |
| ١٧- | فلسفة القانون في حقيقتها وجوهرها عبارة عن مذاهب:<br>A شخصية B شكلية C موضوعية D القيدية                                                                                                                                      |
| ١٨- | تعد تطبيقاً للفلسفة المادية التاريخية والجدلية:<br>A القوانين النازية B القوانين الاشتراكية C القوانين التقليدية D المعرفة                                                                                                   |
| ١٩- | ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية يسعى إليها:<br>A القانون B المنطق C فلسفة القانون D العدالة                                                                                                                      |
| ٢٠- | الغايات الأيديولوجية للقانون تتمثل في:<br>A مذهب واحد B مذاهبين C ثلاث مذاهب D أربعة مذاهب                                                                                                                                   |
| ٢١- | يعد أهم المذاهب الفلسفية سواء من حيث قوته أو من حيث ذبوعه وهيمنته على النظريات المتعلقة بالغاية الأيديولوجية من القانون:<br>A المذهب الجماعي B المذهب الفردي C المذهب السياسي D المذهب الإقتصادي                             |
| ٢٢- | كان أول من قدم فكرة نظامية عن المذهب الفردي في نتائجه القانونية:<br>A روسو B فيشته C كانط D لوك                                                                                                                              |
| ٢٣- | تقوم فلسفة المذهب .... على تقديس الفرد في مواجهة الجماعة:<br>A الجماعي B الفردي C الإقتصادي D السياسي                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤- | هو مصلحة شخصية يحميها القانون: (A) المنطق (B) الحق (C) المذهب الفردي (D) المذهب الجماعي                                                                                                              |
| ٢٥- | أعتمد على مذهب القانون الطبيعي الذي وجد عند الإغريق والرومان: (A) المذهب الجماعي (B) المذهب الفردي (C) المذهب الحر (D) المذهب السياسي                                                                |
| ٢٦- | كان للمذهب الفردي أثرا كبيرا في المجال السياسي تمثل في: (A) تشجيع المبادرة الفردية (B) محاربة طغيان الدولة واستبدادها (C) حرية التعاقد (D) حرية المنافسة                                             |
| ٢٧- | كان للمذهب الفردي أثرا بارزا في المجال الاقتصادي تمثل في: (A) محاربة طغيان الدولة واستبدادها (B) حرية المنافسة وتشجيع المبادرة الفردية (C) حرية التعاقد (D) حرية التسوق                              |
| ٢٨- | يؤدي ..... إلى سيادة مذهب الاقتصاد الحر وما يترتب عليه من نتائج وإطلاق حرية التجارة وتداول الشركات طبقا لقانون العرض والطلب: (A) المذهب الجماعي (B) المذهب الفردي (C) المذهب الحر (D) المذهب السياسي |
| ٢٩- | هي مبدأ القانون وأساسه والغاية التي يسعى إليها وينتهي عندها: (A) الإرادة المقيدة (B) الإرادة الحرة (C) المنافسة (D) العدالة المقيدة                                                                  |
| ٣٠- | تبنى المذهب ..... حرية التعاقد: (A) الجماعي (B) الفردي (C) الحر (D) الجماعي المقيد                                                                                                                   |

## بين مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية:

| ✓ | ✗ | العبارة                                                                             |      |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ✓ |   | القانون يحتاج دوماً إلى مثل أعلى أو نموذج يقوم بوظيفة البوصلة.                      | (١)  |
| ✓ |   | يهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين الناس.                                           | (٢)  |
| ✓ |   | كان الدور الذي يقوم به المنطق القانوني يختلف من مجتمع لآخر.                         | (٣)  |
| ✓ |   | كان المنطق عاجزاً عن تبرير صوت العدالة عند المصريين في مصر القديمة.                 | (٤)  |
| ✓ |   | المقاصد هي الغايات التي يسعى القانون إلى حمايتها.                                   | (٥)  |
| ✗ |   | تقوم فلسفة المقاصد على الغاية النفسية فقط.                                          | (٦)  |
| ✗ |   | تقوم فلسفة المقاصد على الاهتمام بالجانب الروحي والخلقي فقط.                         | (٧)  |
| ✓ |   | تقوم فلسفة المقاصد على الجمع بين الغاية النفسية والجانب الروحي والخلقي.             | (٨)  |
| ✓ |   | فلسفة المقاصد هي التي تميز الفقه الإسلامي عن الفقه الروماني والفقه الأوروبي الحديث. | (٩)  |
| ✗ |   | يجوز حصر الفكر القانوني والاجتماعي في مصر القديمة في دائرة الدين والآلهة.           | (١٠) |
| ✓ |   | يقوم القانون في صناعة وعي الناس بحقوقهم.                                            | (١١) |
| ✓ |   | الخطوات المنطقية في عملية الترجيح بين الآراء يستبعد القانوني النقاط موضع الاتفاق.   | (١٢) |
| ✓ |   | القانوني يركز على النقاط محل الاختلاف التي تتعدد فيها وجهات النظر.                  | (١٣) |



|   |                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | (١٤) الدليل هو الأساس القانوني أو الشرعي الذي يستند إليه الرأي.                                          |
| ✓ | (١٥) القانوني يختار الرأي الذي يستند إلى الدليل الأقوى.                                                  |
| ✗ | (١٦) ينبغي على القانوني أن يتوقف عند إحصاء الآراء.                                                       |
| ✓ | (١٧) يعتمد القاضي في حكمه على التشريع والعرف.                                                            |
| ✓ | (١٨) يتم استخدام ميزان المنطق القانوني للترجيح بين الآراء والقضايا.                                      |
| ✓ | (١٩) يبدأ القاضي عمله بفحص صحيفة الدعوى وشروط قبولها، وطريقة إعلانها للمدعى عليه.                        |
| ✓ | (٢٠) عملية التكييف القانوني تسبق الحكم في الدعوى.                                                        |
| ✗ | (٢١) عملية التكييف القانوني لا تتعارض مع التفكير العشوائي.                                               |
| ✗ | (٢٢) عملية التكييف القانوني تتفق مع أسلوب الظن والتخمين.                                                 |
| ✓ | (٢٣) عملية التكييف القانوني عملية قانونية وعقلية.                                                        |
| ✓ | (٢٤) غاية المنطق القانوني هو الانتقال من السبب إلى النتيجة.                                              |
| ✓ | (٢٥) يشترط في العلاقة أو الرابطة بين المقدمة والنتيجة أن يكون أساسها ومعناها المنطق.                     |
| ✓ | (٢٦) يخضع المنطق للقواعد التي تتفق مع التفكير السليم.                                                    |
| ✓ | (٢٧) القاضي يجمع في عمله بين نوعين من المنطق القانوني.                                                   |
| ✗ | (٢٨) المنطق القانوني الموضوعي يدقق في صحة الدعوى وشروط قبولها وصحة الإعلان بها.                          |
| ✓ | (٢٩) يرتبط نجاح القاضي في عمله بتقديم الوصف القانوني الدقيق للواقعة موضوع النزاع.                        |
| ✓ | (٣٠) عملية الاستنباط عملية تحليلية.                                                                      |
| ✓ | (٣١) عملية الاستدلال عملية تأصيلية.                                                                      |
| ✗ | (٣٢) عملية الاستنباط تتمثل في مجموعة القواعد القانونية والأحكام الفقهية القضائية.                        |
| ✗ | (٣٣) عملية الاستنباط أوسع نطاقاً من الاستدلال.                                                           |
| ✓ | (٣٤) عملية الاستدلال أوسع نطاقاً من الاستنباط.                                                           |
| ✓ | (٣٥) عملية التكييف القانوني عملية مركبة.                                                                 |
| ✓ | (٣٦) عملية التكييف القانوني يستعين فيها القانوني بالقياس.                                                |
| ✓ | (٣٧) عملية التكييف القانوني قد لا تكتمل في بعض الحالات على الرغم من وجود نفس العلة في القاعدة القانونية. |
| ✓ | (٣٨) لا يجوز للقاضي الحكم في شيء لم يطلبه الخصوم.                                                        |
| ✓ | (٣٩) لا ينبغي للباحث القانوني أن يتوقف عند إحصاء الآراء في المشكلة المعروضة عليه.                        |

## نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منحة الكتاب الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

| ✓ | ✗ | العبارة                                                                                          |      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ✓ |   | ينحصر الدور الأساسي للدولة في المذهب الفردي في مجرد حماية المصالح الفردية ومنع التعارض بينها     | (١)  |
| ✓ |   | في المذهب الفردي لا يتدخل القانون في حياة الفرد إلا بالقدر الضروري وفي أضيق الحدود               | (٢)  |
| ✗ |   | تتمثل الغايات الأيديولوجية للقانون في المذهب الفردي فقط                                          | (٣)  |
| ✓ |   | كلما كانت الرؤية من غاية القانون غير واضحة، سيطرت العواطف والمحابة في مجال تفسير القانون وتطبيقه | (٤)  |
| ✓ |   | يعد القانون بلا غاية أمر واقع ينقصه المشروعية                                                    | (٥)  |
| ✓ |   | كان لآراء فلاسفة القانون دور كبير في تبلور مبدأ سيادة الأمة                                      | (٦)  |
| ✓ |   | يعد علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة النظرية                                                      | (٧)  |
| ✓ |   | يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر والوقائع الاجتماعية كما هي، لا كما يجب أن تكون                  | (٨)  |
| ✓ |   | تعد دراسة فلسفة القانون أداة لتطوير القانون والنظم القانونية                                     | (٩)  |
| ✗ |   | لا يوجد للتفكير الفلسفي أهمية في مجال القانون                                                    | (١٠) |
| ✓ |   | يتفق أغلب الفلاسفة على أن غاية القانون هي تحقيق العدالة                                          | (١١) |
| ✗ |   | تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الجزئي                                             | (١٢) |
| ✓ |   | يعجز علم القانون عن الكشف عن ماهية القانون بمفهومه الكلي الشامل                                  | (١٣) |
| ✗ |   | يتفق مفهوم مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في كل من المذهب الفردي والمذهب الاجتماعي                   | (١٤) |
| ✗ |   | دراسة فلسفة القانون أقل أهمية من دراسة علم القانون                                               | (١٥) |
| ✗ |   | يتميز إطار علم القانون بأنه كلي عام                                                              | (١٦) |
| ✓ |   | تحظى دراسة فلسفة القانون - في الوقت الحالي - باهتمام كبير في الولايات الأمريكية واليابان         | (١٧) |
| ✓ |   | كل نظام قانوني وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية                                             | (١٨) |
| ✗ |   | لا يوجد الدراسة فلسفة القانون دور في فهم القانون الوضعي                                          | (١٩) |
| ✓ |   | يختلف دور فقيه القانون عن دور فيلسوف القانون                                                     | (٢٠) |

|   |      |                                                                                                                           |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | (٢١) | بدون فلسفة القانون يظل رجل القانون عاجزا عن الوصول إلى الأبعاد الحقيقية للقواعد التي يقوم بدراساتها أو تفسيرها أو تطبيقها |
| ✗ | (٢٢) | يغلب على علم القانون الطابع الشخصي الذاتي                                                                                 |
| ✗ | (٢٣) | لا يوجد أي روابط أو صلة بين فلسفة القانون وعلم القانون                                                                    |
| ✓ | (٢٤) | نطاق اختصاص الفقيه القانوني هو إيضاح وتفسير وتحليل قواعد القانون الوضعي كما صاغها المشرع                                  |
| ✓ | (٢٥) | تخلق دراسة فلسفة القانون روح النقد المنظم تجاه النظم والقواعد                                                             |
| ✓ | (٢٦) | القانون ليس غاية في حد ذاته . بل هو وسيلة لتحقيق غاية يسعى إليها                                                          |
| ✓ | (٢٧) | يعد علم الاجتماع من الدراسات الهادفة الموجهة                                                                              |
| ✓ | (٢٨) | يتميز إطار علم القانون بأنه جزئي خاص ، بينما إطار علم فلسفة القانون كلي عام مجرد                                          |
| ✓ | (٢٩) | يعد القانون ظاهرة إنسانية وليس ظاهرة طبيعية                                                                               |
| ✗ | (٣٠) | يتفق إطار فلسفة القانون مع إطار علم القانون                                                                               |
| ✓ | (٣١) | تختلف غاية فلسفة القانون عن غاية علم القانون                                                                              |
| ✓ | (٣٢) | هدف فلسفة القانون يحدده منهجها التأملي في فكرة القانون                                                                    |
| ✓ | (٣٣) | يعتبر المذهب الفردي أساسا لفلسفة العلم الاجتماعي التي ظهرت في القرن الثامن عشر                                            |
| ✗ | (٣٤) | لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة الإسبانية                                                                                        |
| ✓ | (٣٥) | علم القانون ينظر إلى القانون كحالات جزئية خاصة                                                                            |
| ✓ | (٣٦) | تعددت تعريفات اصطلاح فلسفة القانون بسبب عدم وجود اتفاق بين المفكرين بصدده مدلوله                                          |
| ✗ | (٣٧) | تتفق فلسفة القانون مع علم القانون في المنهج الذي يتبعه كل منهما                                                           |
| ✗ | (٣٨) | ينحصر مجال دراسة فلسفة القانون في دراسة قانون معين لشعب معين في وقت معين                                                  |
| ✓ | (٣٩) | يعتبر القانون ظاهرة إنسانية يمكن أن ينتقل من شعب إلى آخر                                                                  |
| ✓ | (٤٠) | دراسة فلسفة القانون لها دور في الارتقاء بمستوى التفكير القانوني                                                           |



## نموذج لأسئلة امتحان تكاليف منصة الكتاب الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

| ✓ | ✗ | العبارة                                                                                                |      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ✓ |   | ترتب على تبني المذهب الفردي إطلاق الحريات في المجال السياسي                                            | (٤١) |
| ✓ |   | كان للمذهب الفردي دور في محاربة طغيان الدولة واستبدادها                                                | (٤٢) |
| ✗ |   | يعتبر المذهب الاجتماعي أساساً لفلسفة العقد الاجتماعي التي ظهرت في القرن الثامن عشر                     | (٤٣) |
| ✗ |   | لا يوجد أي روابط أو صلة بين فلسفة القانون وعلم القانون                                                 | (٤٤) |
| ✓ |   | كل نظام قانوني وضعي له نظام مماثل من القواعد الخلقية                                                   | (٤٥) |
| ✓ |   | الغاية هي التي تحقق الفهم الأكمل للقانون، وحسن تطبيقه وتفسيره                                          | (٤٦) |
| ✓ |   | تقتصر وظيفة الدولة - في المذهب الفردي - على حفظ الأمن في الداخل والخارج                                | (٤٧) |
| ✗ |   | يغلب على علم القانون الطابع الشخصي الذاتي                                                              | (٤٨) |
| ✓ |   | تعد دراسة فلسفة القانون مدخل أساسي لفهم القانون                                                        | (٤٩) |
| ✓ |   | يعد القانون بلا غاية أمر واقع ينقصه المشروعية                                                          | (٥٠) |
| ✗ |   | تتمثل الغايات الأيديولوجية للقانون في المذهب الفردي فقط                                                | (٥١) |
| ✓ |   | في المذهب الفردي يضيق نطاق تدخل القانون في حياة الأفراد، ويمنح الفرد حرية كبيرة وحقوق مطلقة            | (٥٢) |
| ✗ |   | تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الحزبي                                                   | (٥٣) |
| ✓ |   | تختلف غاية فلسفة القانون عن غايه علم القانون بسبب اختلاف موضوع كل منهما                                | (٥٤) |
| ✓ |   | يعد القانون ظاهرة إنسانية وليس ظاهرة وطنية                                                             | (٥٥) |
| ✓ |   | تدور أفكار الفيلسوف حول إيضاح الجوانب الأخلاقية وعدالة أو عدم عدالة القانون، والبحث عن أساس الإلزام به | (٥٦) |
| ✓ |   | من غايات القانون، الغايات الأيديولوجية، والقيم القانونية                                               | (٥٧) |
| ✓ |   | لفظ فلسفة مأخوذ من اللغة اليونانية                                                                     | (٥٨) |
| ✓ |   | تعددت تعريفات اصطلاح فلسفة القانون بسبب عدم وجود اتفاق بين المفكرين بصدد مدلوله                        | (٥٩) |
| ✓ |   | تتبع فلسفة القانون في البحث والاستقراء المنهج الكلي الشامل                                             | (٦٠) |

الثقة



الانفراد



المستشار

معاك لأخر  
المشوار

المتابعة



التمييز



الدقة

